

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 273/2533

บริษัทตั้งแข่งฮวด จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินสำหรับใบขนสินค้าขาเข้า เลขที่ 031-24058 และ 051-22345 เฉพาะที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลย ประเมินเพิ่มขึ้น ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์จำนวน 369,574.33 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชำระค่าภาษีศุลกากรเพิ่มแก่จำเลย จนถึงวันชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกินกว่า 20,030.65 บาท

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 40 แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์

(กาน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>